Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN13/2016HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi,bổ sung một số điều tại các Nghị định

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định mà chúng tôi nhận được vào ngày 13/5/2016, chúng tôi xin có một số ý kiến như dưới đây, kính mong Quý Bộ cân nhắc xem xét.

<Điều 1 khoản 4 Dự thảo Nghị định>

(Quy định)

"11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng bao gồm chi phí: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung quy định tại Khoản này."

Về nguyên tắc, doanh thu sản phẩm xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, do đó không nên chuyển thành đối tượng không chịu thuế dẫn đến không thể xin hoàn thuế. Chúng tôi kính mong Quý Bộ tránh ban hành các quy định khiến doanh nghiệp không phải là người tiêu thụ cuối cùng phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Dù tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên, nhưng do việc gia công tạo ra giá trị được thực hiện nhiều tại Việt Nam nên không có

cơ sở thỏa đáng cho việc áp dụng mức tiêu chuẩn 51%. Chúng tôi kính mong Quý Bộ không tăng thêm đối tượng không chịu thuế bằng những tiêu chuẩn không có cơ sở.

Có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ việc gia công tài nguyên thiên nhiên như sắt, những doanh nghiệp này có khả năng cũng thuộc đối tượng trong quy định trên. Do đó chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều khả năng các doanh nghiệp không phải là người tiêu thụ cuối cùng vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Do đó, chúng tôi kính mong Quý Bộ xóa bỏ quy định này và không thay đổi quy định hiện hành.

<Điều 1 khoản 7 Dự thảo Nghị định>

1. Cho phép áp dụng ngoại lệ

(Quy định)

"1.Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế đến thời điểm kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được lựa chọn hạch toán số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết vào chi phí được trừ để xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp."

Chúng tôi hiểu rằng quy định nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động doanh nghiệp. Do đó liên quan đến việc áp dụng quy định, chúng tôi kính mong Quý Bộ thiết lập môt khoảng thời gian chuyển tiếp nhất định (ví dụ, cho phép xin hoàn thuế đến cuối tháng 12/2016 đối với các khoản thuế giá trị gia tăng đã trả mà chưa khấu trừ hết đến cuối tháng 6/2016).

2. Nới lỏng điều kiện doanh nghiệp được phép hoàn thuế

(Quy định)

"2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì

được hoàn thuế giá trị gia tăng."

Chúng tôi hiểu rằng quy định nêu trên cho phép doanh nghiệp mới thành lập được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong khoảng thời gian 1 năm từ sau khi thành lập không phát sinh doanh thu. Mặt khác, trong thực tế, dù phát sinh doanh thu trong vòng 1 năm sau thành lập, nhưng do mới ở giai đoạn kinh doanh ban đầu nên có thể thấy rằng có những doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong huy động và sử dụng vốn. Do đó, để giúp cải thiện tình trạng huy động, sử dụng vốn của các doanh nghiệp, chúng tôi kính mong Quý Bộ nới lỏng điều kiện hoàn thuế như là chuyển từ "1 năm" thành "6 tháng".

3. Xóa bỏ thời hạn xin hoàn thuế giá trị gia tăng

(Quy định)

"- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh chưa khai hoàn thuế giá trị gia tăng sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ trường hợp cơ sở kinh doanh bắt đầu sản xuất kinh doanh khi dự án đầu tư vẫn còn hạng mục dở dang được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên."

Thời hạn "30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh" không rõ ràng (không rõ thời điểm nào được coi là bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh). Hơn nữa, việc hoàn thuế giá trị gia tăng là "quyền lợi" của người nộp thuế, không phải là "nghĩa vụ". Do đó, chúng tôi nghĩ rằng việc thiết định thời hạn để thực hiện "quyền lợi" của người nộp thuế là không thỏa đáng. Do đó, kính mong Quý Bộ xóa bỏ quy định này.

4. Doanh thu đối với doanh nghiệp chế xuất (EPE)

(Quy định)

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Chúng tôi hiểu rằng quy định nêu trên không cho phép doanh nghiệp xin hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp thực tế không xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Mặt khác, có trường hợp doanh nghiệp phát sinh doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho EPE, khi đó mặc dù hàng hóa, dịch vụ không thực tế xuất khẩu nhưng vẫn thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu. Chúng tôi kính mong Quý Bộ trả lời rõ về việc cho phép xin hoàn thuế đối với những trường hợp như vậy (doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho EPE, thực hiện thủ tục thông quan).

5. Thời điểm xác định có/không có hành vi vi phạm pháp luật đối với trường hợp hoàn

thuế trước, kiểm tra sau, và điều kiện áp dụng hoàn thuế trước, kiểm tra sau

(Quy định)

"Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế."

Chúng tôi hiểu rằng về việc xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong quy định nêu trên căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế hay kiểm tra hải quan. Ngoài ra, trường hợp có xảy ra hành vi vi phạm thì không được phép áp dụng hoàn thuế trước, kiểm tra nhưng việc xin hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng đã chi trả là vẫn được phép. Kính mong Quý Bộ xác nhận cách hiểu trên của chúng tôi.

6. Định nghĩa thay đổi tỷ lệ vốn góp

(Quy định)

"4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết."

Chúng tôi hiểu rằng "chuyển đổi sở hữu" trong quy định nêu trên bao gồm tất cả các trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp (ví dụ 1%). Kính mong Quý Bộ xác nhận cách hiểu của chúng tôi.

<Điều 4 khoản 1 Dự thảo Nghị định>

(Quy định)

"Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN), kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo tỷ lệ quy định tại khoản này từ ngày 01/7/2016."

Theo như quy định nêu trên, chúng tôi hiểu rằng đối với trường hợp bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế trước hay tại thời điểm cuối tháng 6/2016 và quyết định kiểm tra thuế được ban hành kể từ sau ngày 1/7/2016 thì cũng được áp dụng mức tính chậm nộp 0,03%/ngày. Xin hãy xác nhận cách hiểu của chúng tôi.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

tế xã hội của Việt Nam. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Kính thư,

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Yanai Taiji

Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ Kế hoạch Đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng